

ORGANISASJON OG LEDELSE · KAPITTEL 20 · LOVER, AVTALEVERK OG ETIKK PÅ 90 MINUTTER

Tre brev på Karis pult. Hvilken lov gjelder i hvert?

En familie som ikke vil betale. En lærling uten avtale. En annonse med «40 %».

Fagskolen Oslo

Noen viktige lover

HVA KAPITLET HANDLER OM

En leder i elektrobransjen har tre slags folk på den andre siden av bordet: de ansatte, kunden og alle som ser annonsen. Kapittel 20 gir deg lovene for hver av dem: arbeidsmiljøloven (arbeidsavtalen, arbeidsmiljøet og oppsigelsen), håndverkertjenesteloven (kunden og prisen) og markedsføringsloven (annonsen). Og der loven slutter, tar etikken over. Boka er pensum, men flere paragrafer er endret etter at den ble skrevet. Vi viser hvor. Eksemplene er fra de tenkte casebedriftene Nordlys Elektro og Fjell Elektro.

ETTER DETTE KAPITLET SKAL DU (BOKA)

1. **Ha kjennskap til sentrale deler av markedsføringsloven.**
2. **Ha kjennskap til sentrale deler av håndverkertjenesteloven.**
3. **Ha kjennskap til sentrale deler av arbeidsmiljøloven.**
4. **Ha kjennskap til grunnleggende etiske tenkemåter.**
5. **Kunne drøfte etiske problemstillinger fra ulike sider («Tenk etter»).**

I DAG **Alle fem målene på 90 minutter: arbeidsavtalen, oppsigelsen, kunden og prisen, annonsen og etikken**

Kilde: Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, kap. 20, «Mål for kapitlet» og «Tenk etter». LØM-appen → Organisasjon og ledelse kapittel 20 → Les

Lover, avtaleverk og etikk på 90 minutter: de ansatte, kunden, annonsen, og det loven ikke sier

15 min	15 min	15 min	15 min	20 min	10 min
Kapitlet og saken	**De ansatte**	**Kunden, annonsen, etikken**	**Pause**	**Oppgave**	**Svar og dom**
Hva, hvorfor, hvordan. En fersk fakta. Tre brev.	Loven som gulv, tariffavtalen, arbeidsavtalen, oppsigelsen.	Prisoverslaget, § 3, og tre etiske spørsmål.		Alene eller sammen: regn, sorter, og drøft fra to sider.	Fasit, svaret fra start, og kapitlet i én setning.

Øktarket (PDF med alle begreper og regler) ligger i LØM-appen → Organisasjon og ledelse kapittel 20 → Filer. Dere trenger ikke skrive av lysbildene.

Noen viktige lover: hvem står på den andre siden?

HVA ER DETTE?

Reglene for de tre gruppene en leder har ansvar overfor: de ansatte, kunden og alle som ser annonsen. Og etikken der loven ikke sier noe.

Boka: markedsføringsloven (20.1), håndverkertjenesteloven (20.2), arbeidsmiljøloven (20.3) og etikk (20.4–20.6).

HVORFOR ER DET VIKTIG?

En god jobb kan bli ugyldig eller ubetalt fordi ett papir mangler. Loven er gulvet: ingen avtale kan gi mindre.

Boka: loven er et minstekrav (20.3). Lover er ofte minimumsstandarder (20.6).

HVORDAN BRUKES DET I PRAKSIS?

Formannen sjekker arbeidsavtalen før første dag. Kalkulatøren skriver prisformen i tilbudet. Daglig leder godkjenner annonsen.

Boka: «Tenk etter»: kjenne de sentrale delene av lovene, og drøfte etikk fra ulike sider.

Markedsføring, organisasjon og ledelse · 20.1–20.6 og «Tenk etter». Flere paragrafer er endret etter at boka kom; vi viser hvor.

REGELEN **Spør først: hvem står på den andre siden? Svaret sier hvilken lov du slår opp i.**

Nesten hver annen arbeidsavtale Arbeidstilsynet sjekket, holdt ikke mål

≈ 1 av 2

tilsyn fant arbeidsavtaler som ikke fulgte minstekravene i loven, skriver Arbeidstilsynet om 2025.

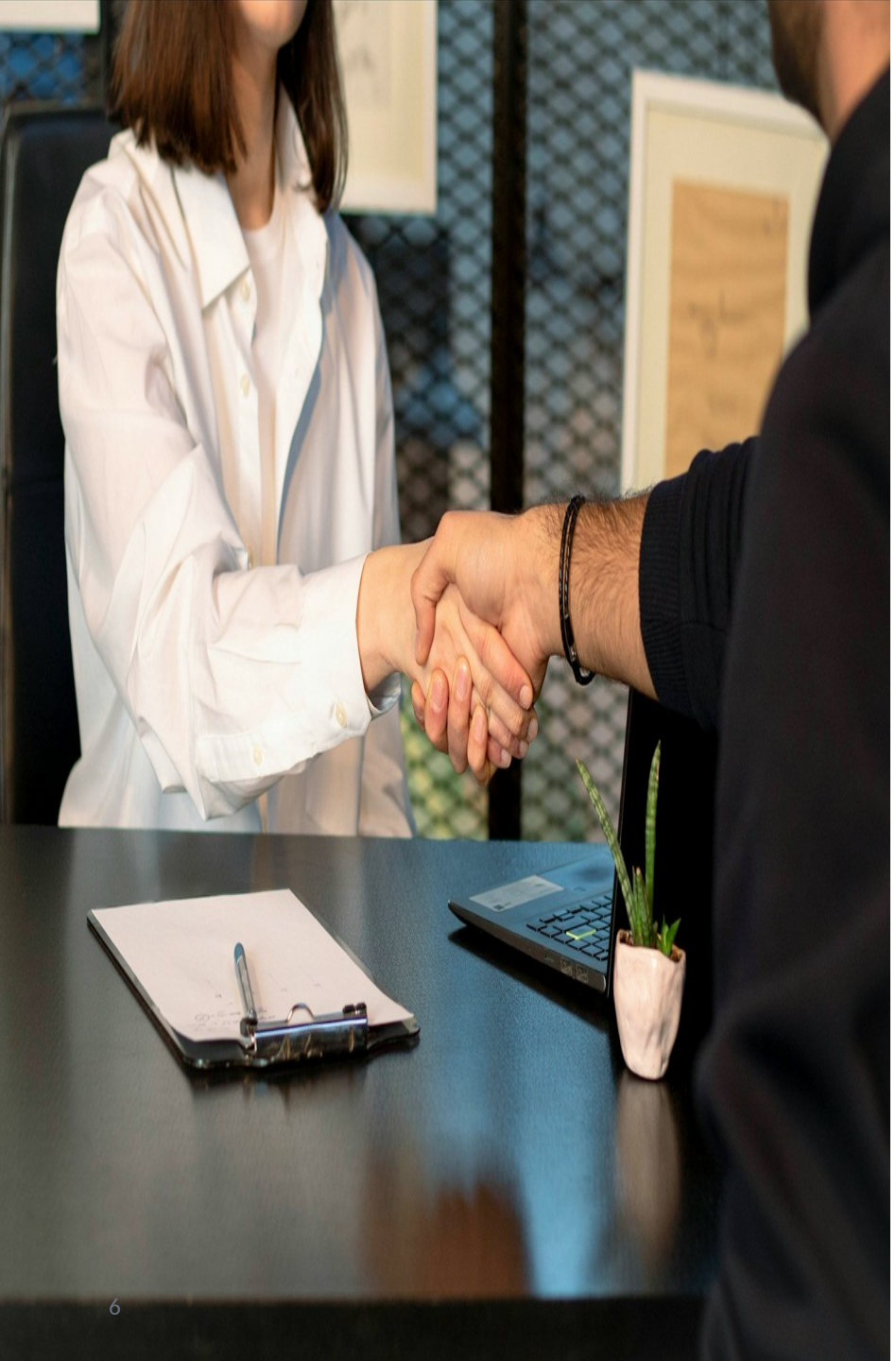
De fleste bedriftene hadde en skriftlig avtale. Problemet var innholdet: ofte manglet daglig og ukentlig arbeidstid.

Arbeidstilsynet så på arbeidsavtaler i 5 408 tilsyn i 2025.

FOR OSS: Det holder ikke å ha et papir. Boka (20.3.5): avtalen skal være nøyaktig og nevne en rekke forhold uttrykkelig (§ 14-6).

En signatur er bare så god som det som står over den.

Kilde: Arbeidstilsynet, Årsrapport 2025 (15. mars 2026), s. 38–39



Tre brev på Karis pult

FAMILIEN I ENEBOLIGEN

«Overslaget var 36 000. Vi betaler ikke 42 300.»

DEN NYE LÆRLINGEN

«Jeg har jobbet her i 19 dager. Hvor er avtalen min?»

IDA HAUGEN, KALKULATØR

«Annonsen: ‹Vi kutter strømregningen din med 40 %›. Kan den gå i trykken?»

SPØRSMÅLET **Hvilken lov gjelder i hvert brev?**

Lærlingen har jobbet 19 dager uten skriftlig avtale. Hvor mange dager for sent er avtalen?

DET VET VI

Boka (20.3.4) sier at avtalen skal være på plass senest én måned etter start. Loven ble endret 1. juli 2024.

A 19 dager

Lærlingen har jobbet 19 dager uten avtale, og hver dag uten avtale er en dag for sent.

B 12 dager

Loven sier i dag sju dager. 19 minus 7 er 12 dager for sent.

C Ikke for sent

Boka sier én måned. 19 dager er innenfor måneden, så Kari har fortsatt tid.

Rekk opp hånda. Ikke svar riktig, svar ærlig.

SVARET KOMMER PÅ LYSBILDE 17

Avtaleverket: loven er gulvet, tariffavtalen og arbeidsavtalen kan bare gi mer

KORT SAGT

> Med vanlige ord: ingen kan avtale seg under gulvet.

> Boka (20.3): arbeidsmiljøloven gjelder arbeidsforholdet. En tariffavtale gjelder i tillegg der den er inngått.

> Man kan ikke avtale vilkår som er svakere enn loven. Boka: loven er et minstekrav.

> Boka (20.3.1–20.3.3): arbeidsmiljøet skal være fullt forsvarlig (§§ 4-1 til 4-3).

AVTALEVERKET I TRE ETASJER



HOS NORDLYS Nordlys er bundet av Landsoverenskomsten for elektrofagene. Står det noe svakere i en arbeidsavtale, gjelder det ikke.

REGELEN **Avtalen kan gi mer enn loven og tariffavtalen, aldri mindre (20.3).**

Arbeidsavtalen: boka sier én måned. Loven har sagt sju dager siden 1. juli 2024

KORT SAGT

Boka (20.3.4): skriftlig avtale senest én måned etter start. Loven i dag (§ 14-5): senest sju dager.

Boka (20.3.5): § 14-6, partene, arbeidsplassen, arbeidet, startdato, varighet, lønn. Lista er lengre i dag.

Boka (20.3.6): endringer innen én måned. Loven i dag (§ 14-8): senest samme dag.

Boka (20.3.7): fast ansettelse er hovedregelen (§ 14-9).

BOKA MOT LOVEN I DAG

Paragraf	Boka sier	Loven i dag
§ 14-5 frist	én måned	**sju dager (1.7.2024)**
§ 14-6 innhold	seks forhold nevnt	**a–q, blant annet arbeidstid og overtid**
§ 14-8 endringer	innen én måned	**senest samme dag**
§ 14-9 midlertidig	gammel ordlyd	**«arbeid av midlertidig karakter»**
§ 4-3 psykososialt	ledd (1)–(4)	**nye (1)–(2), resten (3)–(6)**

HOS NORDLYS Lærlingen har jobbet 19 dager uten avtale: 19 − 7 = 12 dager for sent etter loven i dag. Det er Karis ansvar.

REGELEN **Frist = første arbeidsdag + 7 dager. Eksamen: svar etter boka, og nevn at loven er endret.**

Oppsigelse: saklig grunn, så drøfting, så skriftlig. Avskjed bare for det grove

KORT SAGT

- Boka (20.3.10): oppsigelse er et svært alvorlig skritt, som arbeidsgiver i det lengste skal unngå.
- Saklig grunn (§ 15-7), drøfting før beslutningen (§ 15-1), skriftlig med rettigheter og frister (§ 15-4).
- Formfeil kan gi ugyldig oppsigelse (§ 15-5). Den oppsagte kan som hovedregel stå i stillingen (§ 15-11).
- Avskjed er straks, ved grovt pliktbrudd, som tyveri eller vold (§ 15-14).

REKKEFØLGEN, OG HVA SOM SKJER OM NOEN HOPPER OVER

Saklig grunn
§ 15-7: virksomhetens eller arbeidstakerens forhold

→

Drøft
§ 15-1: før beslutningen

→

Skriftlig
§ 15-4: rettigheter og frister

Formfeil (§ 15-5)
Muntlig i bilen kan kjennes ugyldig.

Avskjed (§ 15-14)
Straks, bare ved grovt pliktbrudd.

HOS NORDLYS Formannen Ronny vil «bare si det i bilen». Det holder ikke: oppsigelsen er arbeidsgivers, og den skal være skriftlig.

REGELEN **Saklig grunn → drøft før beslutningen → skriftlig (§§ 15-7, 15-1, 15-4).**

Prisoverslag: høyst 15 % over, og ring kunden når prisen løper

KORT SAGT

> Boka (20.2): håndverkertjenesteloven gjelder forbrukere. Mot en bedrift gjelder avtalen.

> § 7: blir prisen betydelig høyere enn kunden venter, skal du kontakte henne.

> § 32: et prisoverslag kan ikke overstiges vesentlig, og i alle fall ikke med mer enn 15 %.

> Det er håndverkeren som må godtgjøre hvilken prisform som ble gitt.

FAMILIEN: OVERSLAG 36 000, FAKTURA 42 300

Regnestykket		Kroner
1 Taket: 36 000 × 1,15	§ 32	41 400
2 Over: 6 300 × 100 / 36 000	av overslaget	17,5 %
3 Avvises uansett: 42 300 − 41 400		900

Og montøren ringte ikke (§ 7)

Da kan familien trolig avvise mer enn 900 kr. Med fast pris var 36 000 kr grensen.

HOS NORDLYS Familien er forbruker, så loven gjelder. Nordlys kan kreve høyst 41 400 kr, og trolig mindre.

REGELEN **Tak = overslag × 1,15. Prosenten regnes av overslaget, ikke av fakturaen.**

§ 3: det du lover i en annonse, må du kunne bevise den dagen den trykkes

KORT SAGT

Boka (20.1.1): § 3, kunden skal se at det er reklame (i dag § 28). Påstander om virkning dokumenteres når markedsføringen skjer.

Åpenbare overdrivelser er lov. Bokas eksempel: «verdens beste kjøttboller».

Boka (20.1.2): villedende (§§ 7–8) eller aggressiv (§ 9) praksis er alltid urimelig og forbudt (§ 6).

§ 18 i boka er fra 2009. Ny § 18 gjelder fra 1. juli 2013.

TRE LINJER FRA IDAS LISTE

Idas idé	Vurdering
«Vi kutter strømregningen din med 40 %»	virkning: må dokumenteres (§ 3)
«Oslos hyggeligste elektrikere»	åpenbar overdrivelse: lov
«Ladeboks 9 900 kr», montering i liten skrift	villedende utelatelse (§ 8)
Trekning bare blant dem som kjøper	forbudt i boka; ny § 18 (2013)

HOS NORDLYS Ingen hos Nordlys har regnet på «40 %». Da kan annonsen ikke gå i trykken.

REGELEN **Påstand om virkning → dokumentasjon før trykk (§ 3). Åpenbar overdrivelse → lov.**

Der loven slutter, begynner etikken: tre måter å spørre om noe er riktig

KORT SAGT

Boka (20.4): all atferd lar seg ikke lovregulere. Etikk er tenkningen, moral er handlingen (20.5).

Pliktetikk: er handlingen riktig? Dydsetikk (også kalt sinnelagsetikk): hva slags menneske? Konsekvensetikk: hva blir resultatet?

Boka (20.6): lover er ofte minimumsstandarder. Lovens ånd er intensjonene bak.

Etisk atferd har nesten alltid en kostnad, i alle fall på kort sikt.

KARI, IDA OG TOM OM ANNONSEN

Pliktetikk

Er handlingen riktig?

Kari: «Vi lover aldri noe vi ikke kan dokumentere.»

Dydsetikk

Hva slags menneske?

Ida: «Jeg vil være en kalkulatør folk stoler på.»

Konsekvensetikk

Hva blir resultatet?

Tom: «Gir den ti nye kunder og ingen klager, er den god.»

HOS NORDLYS

Kari kunne kreve 41 400 kr av familien etter lovens bokstav. Ånden spør om det er rimelig når montøren ikke ringte.

REGELEN **Plikt · dyd · konsekvens. Lovens bokstav er gulvet; ånden kan kreve mer.**

PAUSE

15 minutter

Etterpå: Oppgaven, 20 minutter, alene eller sammen

Svar på de tre brevene, og drøft ett fra to sider

20

MINUTTER

Alene eller sammen.
Dere velger.

Oppgaven står her og i øktarket. Boka: «Tenk etter» og oppgave 2, kapittel 20.

DERE SKAL

a Lærlingen: hvor mange dager for sent etter boka, og etter loven i dag? b Hva må stå i avtalen? Nevn fire.

c Familien: regn taket og overskridelsen i prosent. Hvilken plikt brøt montøren?

d Annonsen: kan «40 %» stå? Paragraf. e Sett Kari, Ida og Tom i riktig etisk retning.

f «Tenk etter»: bør Kari kreve 41 400 kr av familien? Drøft fra to sider.

LEVER

Svaret på f: ett argument for, ett mot, og hva du ville gjort.

Ferdige før tiden? Bokas oppgave 2: mureren med overslag 25 000 og faktura 29 500.

Tre brev, tre lover, og etikken der loven slutter

a · Lærlingen

12 dager

loven i dag; boka: ikke for sent

c · Familien

41 400 kr

taket; 17,5 % over; § 7

d · Annonsen

Nei

§ 3: bevis før trykk

e · Etikken

P · D · K

Kari, Ida, Tom

b: partene, arbeidsplassen, arbeidet, startdato, lønn, arbeidstid (§ 14-6). f: loven gir Kari rett til høyst 41 400 kr, men montøren brøt § 7, og 15 % er et tak. Et godt svar velger, og begrunner med både bokstav og ånd.

Lærlingen har jobbet 19 dager uten skriftlig avtale. Hvor mange dager for sent er avtalen?

A 19 dager

HOLDER IKKE

19 dager er tiden uten avtale. De første sju dagene er lovlige. Tell fra fristen.

B 12 dager

RIKTIG

Loven i dag (§ 14-5, fra 1. juli 2024): senest sju dager. 19 − 7 = 12 dager for sent.

C Ikke for sent

HOLDER IKKE

Riktig etter boka (én måned), men boka er utdatert. Eksamen: svar etter boka, og nevn endringen.

REGELEN **Frist = første arbeidsdag + 7 dager. Boka sier én måned; loven er endret.**

Tre brev, tre lover. Og der loven slutter, etikken

12 dager

Lærlingens avtale er for sent etter loven i dag (§ 14-5). Boka sier én måned.

41 400 kr

Høyst det kan Nordlys kreve av familien (§ 32), trolig mindre (§ 7).

§ 3

«40 %» kan ikke trykkes før noen har regnet på det.

SVARET

Hvem står på den andre siden? Det avgjør hvilken regel som gjelder.

Les, øv, og kan du forklare dette?

Les

Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, kapittel 20: 20.1–20.6.

Øktarket: alle begrepene, boka og loven i dag side om side.

Øv

Oppgaven ferdig.

Bokas oppgave 1 og 2, og kontrollspørsmålene.

LØM-appen → Organisasjon og ledelse kapittel 20 → Les, Øv og Prøv.

Kan du forklare ...

Loven som minstekrav, og avtaleverket.

Arbeidsavtalen, boka og loven i dag.

Oppsigelse og avskjed.

Prisoverslaget, § 3, og tre etiske retninger.

Kilder: Hjertnes, F.: Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, kap. 20 (i samarbeid med advokat Vegard Sandø Austgulen) (20.1–20.6). Arbeidsmiljøloven (lov 17. juni 2005 nr. 62), gjeldende tekst med endringshenvisninger, Lovdata, lest 01.11.2026. § 14-5, § 14-6 og § 14-8 endret ved lov 15. desember 2023 nr. 88, i kraft 1. juli 2024; § 4-3 endret ved lov 20. juni 2025 nr. 37, i kraft 1. januar 2026 (Lovdata). Markedsføringsloven § 18 (lov 21. juni 2013 nr. 57), Lovdata. Arbeidstilsynet: Årsrapport 2025, s. 38. Nordlys Elektro AS er en tenkt casebedrift. Foto: Unsplash.